

1500634-07.2021.8.26.0544

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: RICARDO VENTURINI BROSCO

Comarca: Cajamar

Foro: Foro de Cajamar

Vara: 2ª Vara Judicial

Data de Disponibilização: 16/12/2022

... a condição de usuário não afasta o crime de tráfico, praticado para sustentar o vício.

Portanto, a prova dos autos foi uníssona no sentido de que o réu praticou o delito de tráfico na forma narrada na inicial.

Fixo a pena base por infração ao artigo 33, "caput", da Lei 11.343/06, no mínimo legal, em 05 (cinco) anos de reclusão e o pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Cajamar

Foro de Cajamar

2ª Vara Judicial

Rua: Joaquim Janus Penteado, 96, Cajamar-SP - cep 07786-520

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500634-07.2021.8.26.0544 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500634-07.2021.8.26.0544

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2065988/2021 - 01º D.P. CAJAMAR, 16654341 - 01º D.P. CAJAMAR, 184/21/430 - 01º D.P. CAJAMAR, 184/2021 - 01º D.P. CAJAMAR, 2065988 - 01º D.P. CAJAMAR

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MATHEUS SILVA DOS SANTOS

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). RICARDO VENTURINI BROSCO

MATHEUS SILVA DOS SANTOS, qualificado nos autos, está sendo processado por infração ao artigo 33, C.C art. 40, III, da Lei 11.343/06, porque, segundo a denúncia, no dia 8 de março de 2021 foi surpreendido trazendo consigo a droga descrita na denúncia, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. O réu foi notificado e apresentou defesa preliminar.

A denúncia foi recebida.

Em audiência de instrução, foram ouvidas as testemunhas.

O réu foi interrogado.

O Ministério Público requer a condenação do réu, nos termos da denúncia.

É O RELATÓRIO DO ESSENCIAL

FUNDAMENTO E DECIDO

A ação penal é procedente.

A materialidade do delito encontra-se comprovada pelo laudo pericial.

Passemos a analisar a autoria do delito.

No caso concreto, o réu foi preso em flagrante pela prática delitiva.

Quando interrogado, cientificado da garantia constitucional ao silêncio, o réu confessou a prática do delito.

Em juízo, a versão do réu confessando a prática delitiva, encontra amparo no contexto probatório.

Quanto à confissão judicial do réu, tem-se entendido que "a confissão livre, espontânea e não posta em dúvida por qualquer elemento dos autos é suficiente para a condenação, máxime quando corroborada por outros elementos" (Código de Processo Penal Interpretado. Júlio Fabbrini Mirabete Editora Atlas S/A - São Paulo. 2.000. pág. 469).

Outro também não é o ensinamento do mestre Adalberto José Q.T. de Camargo Aranha, ao professar que:

"O que importa na confissão é a voluntariedade, sendo totalmente indiferente que o confitente haja ou não desejado o efeito resultante do ato e que tenha ou não consciência desse efeito".

Investiga-se apenas se a confissão foi feita sem erro ou coação.

As circunstâncias do caso concreto impedem também a desclassificação para uso, eis que a condição de usuário não afasta o crime de tráfico, praticado para sustentar o vício.

Portanto, a prova dos autos foi uníssona no sentido de que o réu praticou o delito de tráfico na forma narrada na inicial.

Fixo a pena base por infração ao artigo 33, "caput", da Lei 11.343/06, no mínimo legal, em 05 (cinco) anos de reclusão e o pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, fixado o valor unitário do dia-multa em um trigésimo do valor do salário mínimo, vigente à época dos fatos, devidamente corrigido até a efetiva execução da sanção pecuniária, na forma do artigo 43, do mesmo diploma legislativo.

A pena sofrerá aumento de 1/6, em razão da natureza e quantidade de drogas, fixada em 5 anos e 10 meses, 583 dias multa.

A agravante será compensada com a confissão.

NO ENTANTO, AFASTO A CAUSA DE AUMENTO DO ART. 40, III, EM RAZÃO DA DISTÂNCIA ENTRE O LOCAL DO CRIME E A ESCOLA.

Incabível o reconhecimento da causa de diminuição de pena do artigo 33, § 4º, eis que o réu, BENEFICIADO COM A LIBERDADE PROVISÓRIA, POR TRÁFICO, VOLTOU A PRATICAR O MESMO CRIME, TUDO INDICANDO QUE FAZ DO COMÉRCIO O MEIO DE VIDA PARA SUSTENTO DO VÍCIO.

Além disso, já foi condenado por tráfico.

A minguia de outras circunstâncias, torno-a definitiva.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal para CONDENAR o réu MATHEUS SILVA DOS SANTOS, à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão e o pagamento de 583 dias-multa, na forma especificada, por infração ao artigo 33, da Lei 11.343/06.

O regime inicial será o semiaberto, em razão do tempo de prisão provisória, quantidade da pena e também da primariedade técnica.

Aplicado o regime semiaberto, revogo a prisão preventiva e defiro o recurso em liberdade.

Expeça-se alvará de soltura.

Após o trânsito em julgado, expeça-se mandado de prisão.

PI

Cajamar, 16 de dezembro de 2022.